

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 656/2539

นาย วีระ สุชีโสภณ

กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 421

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 26, มาตรา 52

คำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสามที่ไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารและให้จำเลยทั้งสามออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารให้เป็นกรณีที่โจทก์ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารที่ขอตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา26วรรคหนึ่งซึ่งมาตรา52บัญญัติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยก็เสนอคดีต่อศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์การที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามทันทีแทนที่จะอุทธรณ์และนำคดีขึ้นสู่ศาลตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาข้ามขั้นตอนของกฎหมายจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ส่วนคำขอที่ขอให้จำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายเป็นกรณีที่โจทก์อ้างว่าจำเลยทั้งสามจงใจกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายทำให้โจทก์เสียหายอันเป็นการละเมิดโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องในข้อนี้ ที่ดินที่โจทก์จะปลูกสร้างอาคารแต่เดิมอยู่ติดซอยซึ่งการปลูกสร้างอาคารบนที่ดินนั้นต้องอยู่ในบังคับเทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพประกาศกรุงเทพมหานครและกฎกระทรวงซึ่งเป็นผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตให้โจทก์ปลูกสร้างอาคารตามที่ขอได้การที่โจทก์แบ่งแยกที่ดินนั้นออก

เป็น2โฉนดแล้วขออนุญาตปลูกสร้างอาคารบนที่ดินตามโฉนดที่แบ่งแยกมาส่วนโฉนดที่ดินเดิมโอนให้บุคคลอื่นเพื่อให้มีรอยตะเข็บกันไม่ให้ที่ดินตามโฉนดที่แบ่งแยกมีอาณาเขตติดชอยเห็นได้ว่ามีเจตนาจะหลีกเลียงไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจึงไม่อาจอ้างความเสียหายที่ได้รับจากการดังกล่าวมาเรียกร้องทางละเมิดแก่จำเลยทั้งสาม

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน คำสั่ง ของ จำเลย ทั้ง สาม ที่ ไม่อนุญาตปลูกสร้างอาคาร ที่พักอาศัย มี คำสั่ง ให้ จำเลย ทั้ง สาม ออก ใบอนุญาตให้ โจทก์ ดำเนินการปลูกสร้าง อาคาร ที่พักอาศัย ตาม แบบ ที่ ได้ ยื่น ไว้เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2527 ให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชดใช้ ค่าเสียหายจำนวน 2,990,000 บาท และ ค่าเสียหาย เดือน ละ 80,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่า จำเลย ทั้ง สาม จะ ออก ใบอนุญาต ให้ โจทก์ ดำเนินการ ปลูกสร้างอาคาร ที่พักอาศัย ตาม ที่ แบบ ที่ ยื่น ไว้เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2527 จำเลย ทั้ง สาม ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายก ฟ้อง โจทก์ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ เพิกถอน คำสั่ง ของ จำเลย ทั้ง สามที่ ไม่อนุญาต ให้ โจทก์ ปลูกสร้าง อาคาร พืพาท 14 ชั้น และ ให้ จำเลยทั้ง สาม ออก ใบอนุญาต ให้ โจทก์ ดำเนินการ ปลูกสร้าง อาคาร ที่พักอาศัย14 ชั้น ตาม แบบ ที่ โจทก์ ได้ ยื่น ไว้ เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2527ให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ใช้ ค่าเสียหาย ให้ แก่ โจทก์ เป็น เงิน จำนวน300,000 บาท จำเลย ทั้ง สามฎีกา ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง เบื้องต้นฟังได้ ว่า เมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2525 โจทก์ ได้ ยื่น คำขอ อนุมัติใน หลักการ ต่อ จำเลย ที่ 3 ซึ่ง เป็น ผู้ อำนวยการ กอง ควบคุม อาคารสำนักงาน โยธา ของ จำเลย ที่ 1 ขอ ปลูกสร้างอาคาร ที่พักอาศัย เป็น ตึก14 ชั้น จำนวน 1 หลัง บน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 17851 ซึ่ง

อยู่ ที่ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และ เป็น กรรมสิทธิ์
ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรส จําลาย ที่ 3 แจ้ง ว่า ไม่มี กฎหมาย ให้ อนุมัติ ใน หลัก
การ ก่อน ได้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2526 โจทก์ ได้ยื่น คำขอ อนุญาต ปลุกสร้าง
อาคาร ดังกล่าว พร้อม แผนผัง และ แบบ รายการก่อสร้าง ต่อ กอง ควบคุม อาคาร
วันที่ 12 มีนาคม 2527 จําลาย ที่ 2ซึ่ง เป็น ผู้อํานวยการ สำนัก การ โยธา ของ
จําลาย ที่ 1 มี หนังสือ แจ้งโจทก์ ว่า แบบแปลน ที่ ขออนุญาต ขัด ต่อ ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 รวม 7 ข้อ จึง อนุญาต
ให้ก่อสร้าง ไม่ได้ หาก ประสงค์ จะ ทำการ ก่อสร้าง ให้ ทำการ แก้ไข แล้วยื่น มา
ใหม่ ภายใน 30 วัน ระหว่าง ดำเนินการ แก้ไข โจทก์ ขอ ถอน เรื่องทั้งหมด คืน ไป
ต่อมา เดือน สิงหาคม 2527 โจทก์ ยื่น คำขอ อนุญาต ปลุกสร้างอาคาร พร้อม แบบ
แปลน การก่อสร้างอาคาร อีก ครั้งหนึ่ง การ ยื่น คำขอครั้งหลัง โจทก์ ขออนุญาต
ปลุกสร้าง อาคาร ตาม แบบแปลน ก่อสร้าง เดิมแต่ ขออนุญาต ปลุกสร้าง บน โฉนด
ที่ดิน เลขที่ 154651 โดย โฉนด ที่ดินดังกล่าว นี้ เป็น โฉนด ที่ แบ่งแยก มาจาก
โฉนด ที่ดิน เลขที่ 17851 กล่าว คือโจทก์ แบ่งแยก ที่ดิน โฉนด เลขที่ 17851 ออก
เป็น 2 แปลง แปลง ที่ ใช้โฉนด เดิม ซึ่ง อยู่ ติด ซอย วิทยุ 1 มี เนื้อที่ ประมาณ 7
ตารางวา และ แปลง ที่ ใช้ โฉนด ใหม่ มี เนื้อที่ ประมาณ 143 ตารางวา เจ้าหน้าที่
เห็นว่า อาคาร ที่ ขออนุญาต ปลุกสร้าง ขัด ต่อ เทศบัญญัติ ของ เทศบาลนคร
กรุงเทพ เรื่อง กำหนด บริเวณ ซึ่ง อาคาร บาง ชนิด จะ ปลุกสร้าง ขึ้น มิได้(ฉบับที่
2) พ.ศ. 2502 และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)ออก ตาม ความใน พระราช
บัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479และ เสนอ เรื่อง ไป ยัง ผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ ชั้น ต่อมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใน ฐานะ เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น มี
คำสั่ง ไม่อนุญาตจําลาย ที่ 2 แจ้ง คำสั่ง ไม่อนุญาต ให้ โจทก์ ทราบ แล้ว วันที่ 23
มกราคม 2528 โจทก์ อุทธรณ์ คำสั่ง ต่อ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ คณะ
กรรมการพิจารณา อุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า อาคาร ที่ โจทก์ ขออนุญาต ปลุกสร้าง เป็น

อาคาร ที่พักอาศัย และ ให้ พิจารณา คำขอ อนุญาต ตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ต่อไป จำเลย ที่ 3 ได้ สั่ง ให้ เจ้าหน้าที่ งาน อนุญาต กอง ควบคุม อาคาร ดำเนินการ พิจารณาต่อไป เจ้าหน้าที่ เห็นว่า อาคาร ที่ โจทก์ ขออนุญาต ใน ส่วน เกี่ยวกับระยะ ร่น ยัง มี ส่วน ขัด ต่อ ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์การ ผ่อนผัน การ อนุญาต ให้ ปลุกสร้าง อาคาร ฉบับ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2524 และ ใน ส่วน ที่ เกี่ยวกับ แนว ศูนย์กลาง ปาก ทาง เข้า ออก ของ รถยนต์ ขัด ต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออก ตาม ความใน พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 โดย จำเลย ที่ 3 เห็น ว่า การ แบ่งแยกที่ดิน ออก เป็น 2 แปลง ก็ เพื่อ มีให้ อาคาร ที่ ขออนุญาต ปลุก สร้างเป็น อาคาร ปลุก ใน ที่ดิน ที่ ติด ซอย วิทย์ 1 อันเป็น การ หลีกเลี่ยง ที่ จะ ไม่ ปฏิบัติ ตาม ประกาศ และ กฎกระทรวง ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ งาน อนุญาตกอง ควบคุม อาคาร เห็นว่า ควร ผ่อนผัน แต่ จำเลย ที่ 3 เห็นว่า ไม่ควรผ่อนผัน เมื่อ สรุป ความเห็น ทั้งหมด ไป ยัง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครแล้ว ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร มี คำสั่ง ไม่อนุญาต และ แจ้ง ให้ โจทก์ทราบ แล้ว ต่อมา โจทก์ ให้ ทนายความ มี หนังสือ แจ้ง ให้ จำเลย ทั้ง สามทบทวน คำสั่ง ที่ ไม่อนุญาต และ ขอให้พิจารณา คำขอ อนุญาต ให้ ใหม่ โดย โจทก์อ้างว่า การ แบ่งแยก ที่ดิน ไม่มี กฎหมาย ห้าม จำเลย ที่ 2 มี หนังสือแจ้ง ให้ โจทก์ ตาม ที่ กองกฎหมาย แนะนำ ว่า ให้ โจทก์ ยื่น อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ แต่ โจทก์ ไม่ อุทธรณ์ และ มา ฟ้อง เป็น คดี นี้ ปัญหา แรก ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา จำเลย ทั้ง สาม คือ ว่า โจทก์ มีอำนาจฟ้อง หรือไม่ คดี โจทก์ มี คำขอ 2 ประการ คือ ประการ แรก ขอ ให้เพิกถอน คำสั่ง ที่ ไม่อนุญาต ให้ ปลุกสร้าง อาคาร และ ให้ จำเลย ทั้ง สามออก ใบอนุญาต ให้ โจทก์ ปลุกสร้าง อาคาร ตาม ที่ ยื่น ไว้ และ อีก ประการ หนึ่งขอให้ จำเลย ทั้ง สาม ชดใช้ ค่าเสียหาย ศาลฎีกา เห็นว่า ใน ข้อ ที่ ขอให้เพิกถอน คำสั่ง ที่ ไม่อนุญาต ให้ ปลุกสร้าง อาคาร และ ให้ จำเลย ทั้ง สามออก ใบอนุญาต ปลุกสร้าง

อาคารให้ นั้น เป็น กรณี ที่ โจทก์ ใน ฐานะ เป็นผู้ขอ รับ ใบอนุญาต ไม่พอ ใจ คำสั่ง ของ เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ที่ มี คำสั่งไม่อนุญาต ให้ โจทก์ ปลูกสร้าง อาคาร ที่ ขอ ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุม อาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง ซึ่ง ใน กรณี นี้ ตาม มาตรา 52 บัญญัติ ให้ผู้ขอ รับ ใบอนุญาต มีสิทธิ อุทธรณ์ คำสั่ง ดังกล่าว ต่อ คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ ได้ เมื่อ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ วินิจฉัย แล้วถ้า ผู้อุทธรณ์ ไม่เห็น ด้วย กับ คำวินิจฉัย อุทธรณ์ ก็ เสนอ คดี ต่อ ศาลได้ ภายใน สามสิบ วัน นับแต่ วันที่ ได้รับ แจ้ง คำวินิจฉัย อุทธรณ์การ ที่ โจทก์ ฟ้อง จำเลย ทั้ง สาม เป็น คดี นี้ ทันที แทนที่ จะ อุทธรณ์ และนำ คดี ขึ้น มา สู่ ศาล ตาม บทบัญญัติ ดังกล่าว จึง เป็น การ ดำเนินกระบวนการ พิจารณา ข้าม ขั้นตอน ของ กฎหมาย โจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้องส่วน ข้อ ที่ เกี่ยวกับ คำขอ ให้ ชดใช้ ค่าเสียหาย นั้น เป็น กรณี ที่ โจทก์อ้างว่า จำเลย ทั้ง สาม จงใจ กระทำการ โดยมีชอบ ด้วย กฎหมาย ทำให้ โจทก์เสียหาย ซึ่ง ถ้า เป็น ดัง ที่ โจทก์ อ้าง ย่อม ถือว่า จำเลย ทั้ง สาม กระทำละเมิด และ ต้อง ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน แก่ โจทก์ ตาม กฎหมาย โจทก์ จึงมีอำนาจ ฟ้อง ใน ข้อ นี้ ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา จำเลย ทั้ง สาม ต่อไป มี ว่า จำเลยทั้ง สาม กระทำ ละเมิด ต่อ โจทก์ หรือไม่ ศาลฎีกา เห็นว่า ที่ดิน ที่ โจทก์ขออนุญาต ปลูกสร้าง คือ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 154651 เป็น ที่ดิน ที่ แบ่ง แยกออก มาจาก โฉนด เลขที่ 17851 ซึ่ง แต่ เดิม อยู่ ดิด ชอย วิทย์ 1 การ ปลูก สร้าง อาคาร บน ที่ดิน ดังกล่าว ต้อง อยู่ ใน บังคับ เทศบัญญัติของ เทศบาล นคร กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนด บริเวณ ซึ่ง อาคาร บาง ชนิด จะ ปลูกสร้างขึ้น ไม่ได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502 และ ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์ การ ผ่อน ผัน การ อนุญาต ให้ ปลูกสร้าง อาคารฉบับ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2528 ประกอบ กฎ กระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)ออก ตาม ความใน พระราชบัญญัติ ควบคุมการ ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 เช่นใน เรื่อง ระยะ ร่น ของ ตัว อาคาร ตาม ประกาศ ดัง กล่าว ใน ข้อ 2(2) กำหนด ให้อาคาร ที่ มี ความ สูง เกิน 12 เมตร ให้ มี ระยะ ร่น

โดย รอบ อาคาร จากแนวเขต ที่ดิน ทุก ด้าน ตาม สูตร $r = 8/5$ และ ใน เรื่อง แนว
ศูนย์กลางปาก ทาง เข้า ออก ของ รถยนต์ ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2517)ออก ตาม ความใน พระราชบัญญัติ ควบคุม อาคาร การก่อสร้างอาคาร พ.ศ.
2479ข้อ 8 กำหนด ว่า ต้อง ไม่อยู่ ใน ที่ ที่ เป็น ทาง ร่วม หรือ ทางแยก และต้อง
ห่าง จาก จุด เริ่มต้น โค้ง หรือ หัก มุม ของ ขอบ ทาง ร่วม หรือ ขอบ ทางแยก
สาธารณะ มี ระยะ ไม่ น้อยกว่า 20 เมตร ซึ่ง อาคาร ที่ โจทก์ ขออนุญาตมี ระยะ
ร่น และ แนว ศูนย์กลาง ปาก ทาง เข้า ออก ไม่ต้อง ด้วย บทบัญญัติ ดังกล่าวการ ที่
โจทก์ แบ่งแยก ที่ดิน ที่ จะ ปลูกสร้าง ออก เป็น 2 โฉนด โดย โฉนดเลขที่ 154651
ซึ่ง เป็น โฉนด ที่ แยก มาจาก โฉนด เลขที่ 17851 โจทก์ ใช้เป็น โฉนด ที่ดิน ที่ ขอ
อนุญาต ปลูกสร้าง ส่วน โฉนด ที่ดิน เดิม ซึ่ง มีเนื้อที่ เหลือ เพียง 7 ตารางวา โอน
ให้ บุคคลอื่น เพื่อ ให้ มี รอย ตะเข็บกัน ไม่ให้ ที่ดิน ตาม โฉนด เลขที่ 154651 มี
อาณาเขต ติด ซอย วิทย์ 1 เป็น ที่ เห็น ได้ว่า โจทก์ มี เจตนา จะ หลีกเลี่ยง ไม่
ปฏิบัติ ตาม เทศบัญญัติของ เทศบาล นคร กรุงเทพมหานคร ประกาศ กรุงเทพมหานคร และ
กฎกระทรวง ดังกล่าวการ ยื่น คำขอ อนุญาต ปลูกสร้าง อาคาร ของ โจทก์ จึง เป็น
การ ใช้ สิทธิโดย ไม่สุจริต โจทก์ จึง ไม่อาจ อ้าง ความเสียหาย ที่ ได้รับ เนื่องจาก
การ ดังกล่าว มา เป็น มูล เรียกร้อง ทาง ละเมิด แก่ จำเลย ทั้ง สามที่ ศาลอุทธรณ์
พิพากษา มา ไม่ต้อง ด้วย ความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา จำเลยทั้ง สาม พังขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(สุทธิ นิชรโรจน์-ยรรยง ปานุราช-ชูชาติ ศรีแสง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ